



P E N E T A P A N

NOMOR 43 / Pdt.G / 2019 / PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Gugatan :

EGIP NURJAMAN, Umur 33 tahun, Pekerjaan PNS bertempat tinggal di Perilis Utara 1/6, RT 01 RW 10, Pabean Cantian, Perak Timur, yang menandatangani dan mengajukan surat gugat ini, selanjutnya akan disebut sebagai **PENGUGUT**;

LAWAN

FITRI YULIANINGSIH, Umur 37 tahun, Pekerjaan PNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Juanda, Jl. Raya Bandara Juanda KM. 3-4, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Sisca Mega Prastica, SH;
2. Meily, SH.M.Hum;

Para Advokat pada Kantor Hukum MEILY & ASSOCIATES, beralamat di Puri Cempaka Putih 1 Blok EE No. 5, Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2019

Selanjutnya akan disebut sebagai sebagai **TERGUGAT** ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo 43/Pdt.G/202019/PN.Sda. tanggal 11 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 43/Pdt.G/2019 /PN.Sda. bertanggal 13 Pebruari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah memeriksa berkas perkara ini ;

Setelah membaca Gugatan dari Penggugat tertanggal 8 Pebruari 2019 ;

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan Nomor : 43 / Pdt.G/ 2019/ PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Pebruari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 11 Pebruari 2019 di bawah register perkara Nomor : 43 /Pdt.G/2019 PN.Sda. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi Kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dibuat pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 bertempat di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, dalam rangka penyelesaian rumah tangga yang dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dengan **komitmen** penuh untuk melaksanakannya (terlampir) yang selanjutnya disebut perjanjian, sebagaimana Menurut ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu perjanjian, yaitu : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Mengenai suatu hal tertentu, dan Suatu sebab yang halal, Sehingga perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum;
2. Dalam poin 1 perjanjian tersebut, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk tidak melanjutkan pernikahan dengan cara sebaik-baiknya, menghilangkan segala macam permusuhan, kebencian, dan dendam akibat permasalahan yang pernah terjadi dalam rumah tangga serta saling memaafkan;
3. Dalam poin 2 perjanjian tersebut, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat bahwa pengajuan gugatan perceraian secara agama, negara, dan administrasi kepegawaian akan dilakukan oleh TERGUGAT dan akan dilakukan sesegera mungkin selambat-lambatnya pada akhir bulan mei 2016 dan apabila ada kendala segera melakukan koordinasi dengan Seksi Kepatuhan Internal KPPBC TMP Juanda atau Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Jatim I;
4. Bahwa Seksi Kepatuhan Internal KPPBC TMP Juanda atau Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Jatim I tidak berwenang dalam menanganigugatan perkara Perdata;
5. Sebagai bentuk Komitmen PENGGUGAT terhadap perjanjian, PENGGUGAT telah melaksanakan kewajiban PENGGUGAT untuk tetap menunggu dengan Sabar pengajuan gugatan perceraian secara agama, negara, dan administrasi kepegawaian akan dilakukan oleh TERGUGAT;

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan Nomor : 43 / Pdt.G/ 2019/ PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 8 Januari 2019, TERGUGAT belum juga melaksanakan kewajiban TERGUGAT, padahal tanggal jatuh tempo adalah akhir bulan mei 2016;
7. Bahwa atas kelalaian TERGUGAT tersebut, oleh PENGGUGAT telah dilakukan Somasi secara tertulis terhadapnya pada tanggal 8 dan 24 Januari 2019 (terlampir), akan tetapi TERGUGAT tidak mengindahkannya;
8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu tidak melakukan pengajuan gugatan perceraian secara agama, negara, dan administrasi kepegawaian yang seharusnya dilakukan TERGUGAT selambat-lambatnya pada akhir bulan mei 2016, sehingga wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT;
9. Bahwa TERGUGAT tidak memberi kabar kepada PENGGUGAT selama kurang lebih 32 Bulan (2 tahun 8 Bulan) tanpa sebab dan tanpa alasan yang sah, dan diduga menganggap sepela terhadap masalah hukum;
10. Bahwa disamping itu TERGUGAT menahan beberapa dokumen penting milik PENGGUGAT diantaranya adalah :
 - 1 buah dokumen berupa Ijazah S1
 - 5 buah dokumen berupa piagam penghargaan
 - 1 buah buku nikah
 - Kartu Keluarga
 - Dokumen-Dokumen dokumen kepegawaian lain nya
11. Bahwa TERGUGAT menahan kartu keluarga yang seharusnya dipegang oleh kepala keluarga yaitu PENGGUGAT dan dengan tanpa izin dari PENGGUGAT menggunakan kartu keluarga tersebut untuk membuat paspor kemudian dengan tanpa izin dari PENGGUGAT maka dengan paspor tersebut TERGUGAT pergi melaksanakan umroh, namun ketika pihak PENGGUGAT membutuhkan kartu keluarga tersebut hanya sekedar meminta fotocopy nya untuk keperluan pembuatan Passport umroh, TERGUGAT tidak memberikannya;
12. Bahwa kerugian PENGGUGAT adalah sebagai berikut :
 - a. Kerugian dalam bentuk psikis dan mental akibat status digantung selama kurang lebih 32 Bulan (2 tahun 8 Bulan) tidak ada kabar dan kejelasan serta tanpa sebab atau alasan yang sah dari TERGUGAT, serta penahanan dokumen-dokumen penting milik PENGGUGAT

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan Nomor : 43 / Pdt.G/ 2019/ PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan PENGGUGAT merasakan terkekang, merasakan terhambat dalam melakukan pengembangan diri, rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kesulitan menjalankan ibadah umroh, dan pengekan untuk tidak memiliki keturunan (anak);

- b. Kerugian dalam bentuk immateril, akibat dari penahanan terhadap dokumen-dokumen penting milik PENGGUGAT selama kurang lebih 32 Bulan (2 tahun 8 Bulan) sehingga PENGGUGAT tidak dapat melakukan usaha maupun kegiatan mencari penghasilan tambahan.

13. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

14. Bahwa karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang otentik, maka PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi maupun verzet (*iut voerbaar bij -voorraad*).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan bahwa akibat TERGUGAT telah mengabaikan Penggugat selama kurang lebih 32 Bulan (2 tahun 8 Bulan) tanpa alasan yang sah dan melakukan penahanan dokumen-dokumen penting milik PENGGUGAT, maka TERGUGAT dinyatakan telah melakukan kekerasan psikis dan menimbulkan kerugian immateril terhadap PENGGUGAT yang mengakibatkan PENGGUGAT merasakan terkekang, merasakan terhambat dalam melakukan pengembangan diri, rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kesulitan menjalankan ibadah umroh, dan pengekan untuk tidak memiliki keturunan (anak);

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan Nomor : 43 / Pdt.G/ 2019/ PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Atas kerugian psikis dan kerugian immaterilmenghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 320.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*) kepada PENGGUGAT secara tunai sebagai ganti rugi akibat kekerasan psikis dan kerugian immateril yang dialami TERGUGATselama kurang lebih32 Bulan (2 tahun 8 Bulan);
6. Menyatakan bahwa TERGUGAT wajib melaksanakan kewajibannya karena telah berkomitmen (berjanji) untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 karena berhubungan dengan masa depan hidup orang lain yaitu PENGGUGAT;
7. Menyatakan bahwa TERGUGAT wajib mengembalikan dokumen penting milik PENGGUGAT paling lambat satu bulan sejak keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dokumen tersebut diantaranya adalah :
 - 1 buah dokumen berupa Ijazah S1
 - 5 buah dokumen berupa piagam penghargaan
 - 1 buah buku nikah
 - Kartu Keluarga
 - Dokumen-Dokumen dokumen kepegawaian lain nya
8. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

SUBSIDIAIR :

1. Apabila TERGUGAT tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana disebutkan pada poin 6 PRIMAIR diatas, maka PENGGUGAT dapat melakukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT dan hak TERGUGAT atas bagian gaji dari bekas suaminya (PENGGUGAT) menjadi hapus.

Demikian gugatan ini disampaikan, dengan penuh harap agar memperoleh keadilan dan dapat melanjutkan kehidupan yang layak dan normal, PENGGUGAT yakin bahwa Hakim adalah wakil Tuhan yang memberikan putusan yang sangat Adil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pada persidangan pertama tanggal 05 Maret 2019, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir; demikian pula pada persidangan kedua

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan Nomor : 43 / Pdt.G/ 2019/ PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2019 , Penggugat hadir , sedangkan Tergugat hadir
Kuasanya **1. Sisca Mega Prastica, SH; 2. Meily, SH.Hum,;**

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 April 2019 tersebut
Penggugat mengajukan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 43
/Pdt.G/2019/PN.Sda. melalui surat tertanggal 02 April 2019 dengan alasan
bahwa permohonan pencabutan perkara ini akan lebih baik demi
kepentingan Penggugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa asas dalam pemeriksaan perkara adalah
sederhana , cepat dan dengan biaya yang ringan karena itu keinginan dari
Penggugat maupun Tergugat untuk tidak melanjutkan perkaranya di
pengadilan dengan cara mencabut gugatan dapat dilakukan baik sebelum
pemeriksaan perkara maupun setelah dilakukan pemeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa karena acara persidangan dalam perkara ini,
belum membacakan surat gugatan serta belum sampai pada acara untuk
jawab - menjawab karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut
dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara
gugatan diajukan setelah para pihak dilakukan pemanggilan oleh Jurusita
pengadilan maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya
perkara ini ;

Mengingat Het Herziene Indonesich Reglemen (HIR) dan peraturan
lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan perdata nomor 43/ Pdt. G / 2019 / PN.Sda. ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo agar mencoret perkara tersebut dari buku daftar register untuk itu ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sidoarjo pada hari : **SELASA tanggal 2 April 2019** oleh kami :
MULYADI, SH sebagai Hakim Ketua, **KABUL IRINTO, SH, M.Hum** dan
HERO SUJAYA, SH. M.H, masing - masing selaku Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan Nomor : 43 / Pdt.G/ 2019/ PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **AKHIRULI TRIDOSOSASI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Penggugat** dan **Kuasa Tergugat**;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

KABUL IRIANTO,SH

M U L Y A D I, SH

YOHANES HERO SUJAYA, SH,MH

Panitera Pengganti

AKHIRULI TRIDOSOSASI ,SH

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Nomor : 43 / Pdt.G/ 2019/ PN.Sda.



Biaya perkara :

- | | | |
|----|-------------------|------------------------|
| 1. | Biaya Panggilan | : Rp 364.000,00,- |
| 2. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00,- |
| 3. | Biaya Proses/ATK | : Rp 50.000,00,- |
| 4. | PNBP | : Rp 10.000,00,- |
| 5. | Materai | : Rp 6.000,00,- |
| 6. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. | Biaya Posa | : Rp. <u>15.000,00</u> |

J u m l a h : Rp. 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)